



ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL



PODER EXECUTIVO

ANO CVI Nº 230 SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 EDIÇÃO DE HOJE: 06 PÁGINAS

SUMÁRIO

Poder Executivo	01
Casa Civil	01
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência	01
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano ...	02
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ...	02
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca	03
Secretaria de Estado da Educação	04
Secretaria de Estado da Segurança Pública	05

PODER EXECUTIVO

LEI Nº 9.720, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Considera de utilidade pública o Instituto Guará, no Município de São Luís-MA.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerado de utilidade pública o Instituto Guará, com sede e foro no Município de São Luís-MA.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 28 DE NOVEMBRO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊNCIA E 124º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

CASA CIVIL

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar PEDRO FERNANDES RIBEIRO, representante da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, junto ao Conselho Estadual das Cidades e Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, como membro-titular.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 28 DE NOVEMBRO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊNCIA E 124º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO para o Conselho Estadual das Cidades e Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, na qualidade de representante da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, como membro-titular.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 28 DE NOVEMBRO DE 2012, 191º DA INDEPENDÊNCIA E 124º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, no uso de suas atribuições legais com base no Decreto nº 23.315, de 09.08.2007, e tendo em vista a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, Ofício nº 441/2012/CS -TCE,

RESOLVE:

Retificar o ato datado de 24.11.2010, publicado no Diário Oficial nº. 229, de 30.11.2010, que concedeu aposentadoria voluntária, com proventos integrais mensais, a MARIA DA GRAÇA DOS REIS, matrícula nº 131912, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Referência 20, Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, para excluir a expressão “e Lei nº 6.110/94, artigos 60, II, 61 e 65” ficando ratificados os demais termos da concessão inicial. Processo nº. SES-16319/2007.

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA, EM SÃO LUÍS, 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

MARIA DA GRAÇA MARQUES CUTRIM
Secretária Adjunta de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO****PORTARIA Nº 221, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores SEBASTIÃO RICARDO FRANÇA FERREIRA, matrícula nº 2188381, RAIMUNDA LIMA DE ARRUDA, matrícula nº 315770, JOAQUIM DANILO PEREIRA REZENDE NETO, matrícula nº 2256287, JOSÉ JOÃO DA CRUZ NETO, matrícula nº 955708, RAYSSA REGINA BELO DO NASCIMENTO, matrícula 2199164, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Setorial de Licitação – CSL, conforme dispõe o Artigo 51, da Lei Federal nº 8.666/1993;

Art. 2º - Fica designado como membro suplente, JARLAYANA ASSUNÇÃO MENDES, matrícula nº 2256295;

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado, com vigência até 31 de dezembro de 2012;

Art. 4º - Revoga-se a Portaria nº 128, de 20 de julho de 2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO

Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº 222, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o servidor SEBASTIÃO RICARDO FRANÇA FERREIRA, matrícula nº 2188381, para exercer função de Pregoeiro Oficial deste Órgão, conforme dispõe o Artigo 3º, Inciso IV, da Lei Federal nº 10.520/2002;

Art. 2º - Em caso de ausência e impedimento, a servidora RAYSSA REGINA BELO DO NASCIMENTO, matrícula nº 2199164, substituirá o Pregoeiro, exercendo todas as atribuições inerentes à função;

Art. 3º – Designar os servidores, JARLAYANA ASSUNÇÃO MENDES, matrícula nº 2256295 e JOAQUIM DANILO PEREIRA REZENDE NETO, matrícula nº 2256287, para comporem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro, conforme dispõe o Artigo 3º, Inciso IV, § 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002;

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado, com vigência até 31 de dezembro de 2012;

Art. 5º – Revoga-se a Portaria nº 129, de 20 de julho de 2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO

Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**Universidade Estadual do Maranhão - UEMA****PORTARIA Nº 568/2012 - PRA/UEMA**

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Portaria nº 037/2011-GR/UEMA, de 18.01.2011,

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar a promoção funcional do professor HELDER LUIZ CHAVES DIAS, matrícula nº. 6063, lotado no Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias - CCA, da Classe IV, Referência 4, Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, de Professor Assistente, para a Classe I, Referência 1, Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE, de Professor Adjunto, conforme Processo nº. 4571/2012 - UEMA.

Art. 2º - Alterar o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) o Incentivo profissional dos docentes detentores do Curso de Mestrado, para 50% (cinquenta por cento) o Incentivo dos docentes detentores do Curso de Doutorado, calculados sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SÃO LUÍS, 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

WALTER CANALES SANT'ANA

Pró-Reitor de Administração

PORTARIA Nº 567/2012 - PRA/UEMA

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Portaria nº 037/2011-GR/UEMA, de 18.01.2011,

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir Comissão de Processo Disciplinar, composta pelos professores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, apurar as responsabilidades contidas nos processos 4290/2012; 4293/2012 e 4300/2012 - PRA/UEMA.

1 – IRLANE REGINA MORAES NOVAES – matrícula 73619 (Presidente)

2 – PAULINO CUTRIM MARTINS - matrícula 5097 (Membro)

3 – JOSÉ HENRIQUE PEREIRA MACEDO - matrícula 5082 (Membro)



Art. 2º - A comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, para apresentar o relatório conclusivo sobre a apuração dos fatos, podendo este prazo ser prorrogado por igual período desde que devidamente justificado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SÃO LUÍS, 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

WALTER CANALES SANT'ANA
Pró-Reitor de Administração

PORTARIA Nº 566/2012 - PRA/UEMA

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Portaria nº 037/2011-GR/UEMA, de 18.01.2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por 30 (trinta) dias, os efeitos da Portaria nº 523/2012-PRA/UEMA, de 19.10.2012, que constitui a Comissão de Inquérito Administrativo, composta pelos professores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, apurar o abandono de cargo do servidor RAIMUNDO NONATO COSTA GODINHO, conforme Processo nº 1872/2012 - UEMA, de 16.04.2012.

- 1 – IRLANE REGINA MORAES NOVAES – matrícula 73619 (Presidente)
- 2 – GILSON MARTINS MENDONÇA - matrícula 71191 (Membro)
- 3 – AIRTON FEITOSA CUNHA - matrícula 72819 (Membro)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 20.11.2012, cessando em 19.12.2012.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SÃO LUÍS, 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

WALTER CANALES SANT'ANA
Pró-Reitor de Administração

EDITAL Nº 148/2012 - PROG/UEMA

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROG DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, de acordo com o Art. 40 da Resolução nº 465/2004-CONSUN/UEMA, torna público, para conhecimento dos interessados, os resultados do Concurso Público para provimento de Cargo da Carreira do Magistério Superior, realizado pela UEMA, conforme abaixo especificado:

- 1– Centro de Estudos Superiores de Grajaú
- 1.1 – Editais nºs 80/2011 - PROG/UEMA e 093/2012 – PROG/UEMA
- 1.1.1 – Curso de Zootecnia
- 1.1.1.1 - Matéria ou Disciplina: Anatomia dos Animais Domésticos e Fisiologia dos Animais Domésticos (Professor Auxiliar) 01 vaga [40 horas].

Candidatos Aprovados
ELBA PEREIRA CHAVES – 1º lugar
CÍCERO SOARES DOS SANTOS – 2º lugar

Candidato Reprovado
ANALI LINHARES LIMA

Não compareceram às provas
ÉRICO LAURENCE MILEN COELHO
TÉRCIA LÚCIDI DE ARAUJO SILVA
LIANNE POLLIANE FERNANDES ARAÚJO CHAVES
BERGSON BRAGA CHAGAS

SÃO LUÍS, 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

MARIA AUXILIADORA GONÇALVES CUNHA
Pró- Reitora de Graduação

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão AGED-MA

PORTARIA Nº 1181, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - AGED/MA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 06, de 08 de janeiro de 2004, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, que institui o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal - PNCEBT, e o disposto no caput do Art.8º da Lei Estadual Nº 7.386 de 16, de junho de 1999, inciso III do Art.5º do Decreto Estadual nº 20.036, de 10 de novembro de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º Cadastrar o Médico Veterinário, SILMAR FIGUEREDO DOS SANTOS, inscrito no CRMV-MA sob o nº 01491, no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal – PNCEBT, para realizar vacinações contra Brucelose em todo o Estado do Maranhão.

Parágrafo único – Será utilizada a vacina viva liofilizada, com aplicação em dose única, elaborada com amostra 19 de brucella abortus (B19).

Art. 2º O Médico Veterinário cadastrado deverá cumprir o Regulamento Técnico do PNCEBT e outras normas complementares estabelecidas pela AGED - MA.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FERNANDO LUÍS MENDONÇA LIMA
Diretor Geral da AGED - MA

PORTARIA Nº 1188, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 8º da Lei Estadual nº 7.386, de 16 de junho de 1999, art. 46 e art. 60, §1º e §3º do Decreto Estadual nº 20.036, de 10 de novembro de 2003,



Considerando que a veiculação infundada no Globo Rural da matéria informando “A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM TODA A REGIÃO NORDESTE SERIA ADIADA” devido a estiagem, às vésperas do início da II etapa de vacinação comprometeu não somente os trabalhos da campanha no Estado do Maranhão, como também, o início da comercialização nas casas de revenda de vacinas;

Considerando que o adiamento da II etapa da campanha de vacinação no Estado do Piauí ocasionou especulações sobre o calendário da vacinação no Estado do Maranhão, dificultando, comprovadamente, o abastecimento das casas revendedoras que disponibilizam vacinas para municípios na divisa com aquele Estado;

Considerando as atuais condições climáticas adversas, com baixo índice pluviométrico e altas temperaturas ocasionando extensas áreas secas na pastagem e baixa disponibilidade de água para hidratação dos animais, levando-os à deficiência nutricional e amplificação da debilidade e caquexia;

Considerando que a atual situação que se encontra o Estado poderá levar à prática de compras de vacinas nas casas de revenda pelos criadores, com posterior estocagem em refrigeradores domésticos, ficando a mesma sujeita à variação de temperatura e consequente comprometimento da capacidade imunológica;

Considerando a dificuldade de criadores em contratar mão de obra para realizar a contenção e vacinação do rebanho, haja vistas a necessidade de deslocamento dos animais para áreas mais próximas aos rios com o objetivo

de evitar a perda destes animais, distanciando das instalações que possibilitem a vacinação, encarecendo, consequentemente, os custos de produção para o pecuarista;

Considerando declarações de diversos criadores maranhenses que somente vacinarão seus animais após o gado se restabelecer da magreza, o que só ocorrerá após a restauração das pastagens em decorrência das chuvas;

Considerando a manifestação de diversos órgãos representativos da classe produtora rural maranhense e de criadores através da ouvidoria e disque-aftosa solicitando a prorrogação da campanha, para que seja possível melhorar os índices de aproveitamento desta etapa do programa e se alcance a área livre de vacinação contra febre aftosa;

Considerando a baixa comercialização das vacinas nas revendas, com a ocorrência de casos de atraso na chegada das doses às casas revendedoras e ainda o recebimento de vacinas com prazos de validade a expirar ainda em 2012;

Considerando o baixo índice de vacinação no Estado do Maranhão, onde nossa 2ª parcial de acompanhamento apresentou um índice de 7.83%, contra 20.26% de cobertura vacinal apresentada na mesma parcial da II etapa de vacinação ocorrida em novembro de 2011;

Considerando o MEMO 184/2012, de 30 de outubro de 2012, que encaminhou Nota Técnica DSA nº 116/2012 que autoriza os Estados a promoverem a prorrogação da vacinação em áreas de situação de emergência, devido à seca na Região Nordeste, por até trinta dias; e

Considerando o não isolamento de municípios preconizado pela Nota Técnica DSA nº 116/2012 e as extensas áreas no Estado do Maranhão, onde há mais de oito meses não ocorrem chuvas, levando a pastagem a ficar muito seca, ocorrendo, inclusive, intensos focos de queimadas, não se restringindo somente aos 64 municípios oficialmente declarados sob emergência devido as condições climáticas de falta de chuvas.

RESOLVE:

Art.1º. Fica prorrogado o prazo da II etapa de vacinação de febre aftosa do rebanho maranhense de bovinos e bubalinos para o dia 30 de dezembro de 2012.

Parágrafo Único. Após esta data, somente poderão ocorrer vacinação contra febre aftosa no Estado do Maranhão, mediante autorização prévia da AGED, ficando sujeito o infrator à aplicação das penalidades prevista na legislação vigente.

Art.2º. Fica autorizada a comercialização de vacinas contra a febre aftosa nas revendas comerciais cadastradas na AGED até o dia 30 de dezembro de 2012.

Parágrafo Único. Após esta data, somente poderão ser comercializadas vacinas contra a febre aftosa, mediante autorização prévia da AGED.

Art.3º. Fica estabelecido o dia 20 de janeiro de 2013 como data final de comprovação, nos escritórios da AGED onde o proprietário mantém seu cadastro, da vacinação contra febre aftosa ocorrida na II etapa de vacinação de 2012, assim como a atualização do rebanho.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FERNANDO LUÍS MENDONÇA LIMA
Diretor Geral da AGED - MA

PORTARIA Nº 1162/2012- AGED/MA. SÃO LUÍS, 21 DE NOVEMBRO DE 2012

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - AGED/MA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender as férias regulares da servidora desta Agência, abaixo relacionada, marcadas para o período de 03 de dezembro de 2012 a 01 de janeiro de 2013, com base no art. 111, Parágrafo Único, da Lei 6.107/94, por motivo de superior interesse da administração.

NOME	CARGO	MAT	LOTAÇÃO
AUGUSTA FRANÇA BOAES SILVA	Auxiliar de Serviços - Secretária	0018556	Div. Gestão de Recursos Humanos

Art. 2º A servidora gozará as referidas férias no período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2013.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FERNANDO LUÍS MENDONÇA LIMA
Diretor Geral da AGED - MA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 944, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor ÍTALO JORGE ARAÚJO, matrícula nº 1416957, Advogado, pertencente ao Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Educação, como Coordenador das Comis-



sões de Sindicância e de Processos Administrativos Disciplinares, para apurar faltas administrativas dos servidores desta Secretaria, previstas no art. 221 da Lei nº 6.107/94, cujos processos ficarão sob a gestão da Supervisão de Direitos e Deveres/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a esta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

PEDRO FERNANDES RIBEIRO
Secretário de Estado da Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Delegacia Geral de Polícia Civil - DG/PC/MA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2012 - DGPC/MA, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre a forma de concessão e recolhimento de armas, munições, rádios transceptores portáteis, coletes e algemas do acervo da Polícia Civil, para uso pessoal, bem como, as providências a serem adotadas em caso de extravio ou dano.

A DELEGADA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DOMARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.508, de 27 de novembro de 2006, resolve:

CAPÍTULO I Da Finalidade

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar a forma de concessão e recolhimento de armas, munições, rádios transceptores portáteis, coletes e algemas do acervo desta Instituição, bem como dispor das providências a serem adotadas em caso de extravio ou dano.

CAPÍTULO II Da Concessão e do Recolhimento

SEÇÃO I Da concessão

Art. 2º A concessão de armas de fogo do acervo da Polícia Civil, para uso pessoal, será procedida mediante cautela, com renovação anual, e destinada apenas aos policiais e Unidades de Polícia Judiciária deste órgão.

Parágrafo Único. A cautela deverá conter os dados da arma e os dados funcionais do servidor, como ainda, o respectivo período de utilização da mesma.

Art. 3º Não será fornecida arma de fogo ao servidor que não esteja habilitado por instituição policial ou força federal e, que a critério médico, do Serviço Biopsicossocial, por decisão de procedimento administrativo disciplinar ou do Delegado Geral, não reúna condições pessoais para portá-la.

Art. 4º A concessão será solicitada pelo interessado através do Serviço de Armas e Munições, devendo o Encarregado verificar a existência ou não de impedimentos, emitindo documento que será avaliado pelo Delegado Geral.

Art. 5º Anualmente, o Serviço de Armas e Munições realizará a renovação das cautelas, quando será procedida a inspeção das armas acauteladas aos portadores.

§ 1º. Caso a arma apresentada pelo servidor contenha dano reparável, o Serviço de Armas e Munições deverá providenciar o conserto para que seja feita a renovação da cautela. Em se tratando de dano irreparável o servidor poderá indenizar, em pecúnia, a preço de mercado, ou repor com outra arma idêntica da que detinha.

§ 2º. Durante o período em que a arma acautelada estiver sendo reparada, o Serviço de Armas e Munições fornecerá ao servidor uma idêntica ou semelhante através de cautela temporária.

§ 3º As cautelas deverão permanecer arquivadas no Serviço de Armas e Munições à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo, como ainda, a fim de manter o registro cronológico da utilização do armamento.

Art. 6º A concessão de armas, algemas e rádios transceptores portáteis para as Unidades de Polícia Judiciária ocorrerá mediante cautela patrimonial.

Art. 7º O titular da Unidade ficará responsável pela renovação anual da cautela patrimonial, manutenção e segurança das armas.

SEÇÃO II Do Recolhimento

Art. 8º Eventualmente, após análise e decisão do Delegado Geral, poderá ser cedida arma a órgão diverso da Polícia Civil, mediante cadastro e cautela específica, observando todos os termos desta Instrução Normativa.

Art. 9º O recolhimento da arma acautelada ficará a cargo do Serviço de Armas e Munições e ocorrerá em razão de:

I – falecimento;

II – exoneração;

III – demissão;

IV – aposentadoria;

V – afastamento do exercício do cargo em razão de procedimento administrativo disciplinar, se necessário;

VI – outros casos em que, a critério médico ou do Setor Biopsicossocial, após autorização do Delegado Geral, for desaconselhável o porte de arma.

CAPÍTULO III Do Extravio e da Apuração

SEÇÃO I Da Comunicação do Extravio ou Dano

Art. 10. Ocorrendo extravio ou dano de arma acautelada, o servidor por ela responsável será obrigado a, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrar Boletim de Ocorrência e comunicar o fato, em



documento escrito, ao seu chefe imediato, que adotará, em prazo idêntico, as providências necessárias para a apuração, no âmbito criminal, comunicação à Delegacia Geral e ao Serviço de Armas e Munições, via Protocolo da Instituição.

Parágrafo Único. O responsável pela apuração deverá requisitar perícia para avaliação da gravidade do dano.

Art. 11. Quando o extravio ou dano ocorrer em localidade diversa daquela em que o servidor estiver lotado ou, estando ele à disposição de outra Unidade de Polícia Civil ou outro órgão, a comunicação será feita à Autoridade Policial em cuja circunscrição se deu o fato, a qual deverá adotar as providências do artigo anterior.

SEÇÃO II Da Apuração

Art. 12. Recebida a comunicação, a Delegacia Geral encaminhará à Corregedoria, para apurar a responsabilidade administrativa e as circunstâncias do extravio ou dano da arma.

CAPÍTULO IV

Da Recuperação da Arma Extraviada, de seu Destino e da Comunicação

Art. 13. O Servidor ou a Autoridade Policial que recuperar a arma ou recolher a arma recuperada deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicar ao Serviço de Armas e Munições.

Parágrafo Único. O Encarregado do Serviço de Armas e Munições deverá comunicar a recuperação e destino da arma ao Delegado Geral e ao Serviço de Patrimônio.

Art. 14. Efetuada a reposição ou indenização e, sendo a arma posteriormente recuperada, passará esta a pertencer ao servidor para o qual fora acautelada, devendo o Serviço de Armas e Munições fornecer-lhe o Termo de Entrega, contendo o número do procedimento administrativo disciplinar instaurado, providenciando a transferência da mesma junto aos órgãos competentes.

CAPÍTULO V Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 15. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. A primeira inspeção ocorrerá logo após a publicação desta Instrução Normativa, renovando-se anualmente.

Art. 17. A concessão e recolhimento de rádio transceptor portátil, colete, algema e munições obedecerá os mesmos termos da presente Instrução Normativa, no que couber.

Art. 18. O titular de Unidade de Polícia Civil, em processo de remoção, deverá repassar ao seu substituto, em Inventário, as armas, munições, algemas, os rádios transceptores portáteis e coletes acautelados à respectiva Unidade, remetendo cópia do Inventário, devidamente recebido, ao Serviço de Armas e Munições.

MARIA CRISTINA RESENDE MENESES
Delegada Geral de Polícia Civil

PORTARIA Nº 442/2012 - DGPC/MA

A DELEGADA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 8º, Inciso IV, da Lei Estadual nº. 8.508, de 27 de novembro de 2006, e

Considerando que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, e como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

Considerando a preocupação da Administração Superior da Polícia Civil em garantir o pleno exercício dos direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, respeitando a orientação sexual do indivíduo e a identidade de gênero;

Considerando a necessidade de se estabelecer estatísticas reais relacionadas à violência homofóbica;

Considerando, por fim, o cumprimento a um dos princípios norteadores da atividade de Polícia Civil do Estado do Maranhão, como órgão precípua da efetivação da política de garantia dos Direitos Humanos universais;

RESOLVE:

Art. 1º – Todos os servidores lotados nas Unidades da Polícia Civil do Estado do Maranhão, policiais civis ou não, deverão tratar as pessoas transsexuais e travestis legalmente capazes, pelo nome social, se requerido pelo interessado.

§1º - Considera-se nome social aquele adotado pelas pessoas travestis e transsexuais e pelo qual são reconhecidas, identificadas e denominadas na sua comunidade e meio social.

§2º - A opção pela utilização do nome social, desde o primeiro atendimento nas Unidades da Polícia Civil, não afasta a obrigatoriedade de se identificar pelo nome civil, porém condiciona o tratamento a ser dispensado à pessoa transsexual ou travesti pelos policiais civis e demais servidores.

Art. 2º - Nas Unidades de Polícia Judiciária, o policial civil responsável pelo registro de ocorrência e/ou redução a Termos dos procedimentos policiais investigatórios, ao proceder à qualificação dos envolvidos, deverá fazer constar, quando for o caso, o nome social, além do nome civil.

Parágrafo Único – Na hipótese de indícios suficientes de a infração penal ter sido praticada por motivo de preconceito ou discriminação quanto à orientação sexual ou quanto à identidade de gênero, deverá o policial civil, responsável pelo registro de ocorrência, fazer constar o termo “homofobia” no teor da ocorrência.

Art. 3º - Compete aos delegados Titulares e Adjuntos de Unidade de Polícia Judiciária fiscalizar a observância dos preceitos estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 4º - O Sistema Integrado de Gestão Operacional - SIGO no Maranhão, disponibiliza campo próprio para os registros referidos nesta Portaria, conforme documento anexo.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL, EM SÃO LUÍS, DOZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

MARIA CRISTINA RESENDE MENESES
Delegada Geral de Polícia Civil/MA

ESTADO DO MARANHÃO		
DIÁRIO OFICIAL		
PODER EXECUTIVO		
CASA CIVIL		
Unidade de Gestão do Diário Oficial		
Rua da Paz, 203 - Centro - Fone: 3222-5624 - FAX: (98) 3232-9800		
CEP.: 65.020-450 - São Luís - MA		
Site: www.diariooficial.ma.gov.br - E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br		
ROSEANA SARNEY MURAD Governadora	WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA Vice-Governador	LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA Secretário-Chefe da Casa Civil
ANTONIA DO SOCORRO FONSECA FERREIRA Gestora do Diário Oficial		